

1502723-68.2019.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2267385/2019 - DEL.POL.UBATUBA, 4551025 - DEL.POL.UBATUBA, 3718/19/304 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

1ª Vara

R. Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502723-68.2019.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502723-68.2019.8.26.0642

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2267385/2019 - DEL.POL.UBATUBA, 4551025 - DEL.POL.UBATUBA, 3718/19/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2267385 - DEL.POL.UBATUBA, 3718/19/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2267385 - DEL.POL.UBATUBA, 3718/19/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2267385 - DEL.POL.UBATUBA, 3718/19/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2267385 - DEL.POL.UBATUBA, 3718/19/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2267385 - DEL.POL.UBATUBA, 3718/19/304 - DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDICARLOS VIEIRA DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES

Vistos.

EDICARLOS VIEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal. Segundo narra a denúncia e o que consta dos inclusos autos de inquérito policial, na madrugada de 07 de setembro de 2019, no interior do estabelecimento comercial "Sorveteria Napoletana", situada na Rua Irene, 182, Acaraú, nesta cidade e comarca de Ubatuba, mediante

rompimento de obstáculo, escalada e em período de repouso noturno, subtraiu para si a quantia de R\$ 150,00.

A denúncia foi recebida em 04 de fevereiro de 2020 (fls. 108/109).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 159/163).

Em audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como o interrogatório do réu, tudo por intermédio de sistema audiovisual, constando as respectivas gravações armazenadas na mídia.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição e ofertou teses subsidiárias.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade ficou comprovada por meio do boletim de ocorrência (fls. 04/05) e laudos periciais (fls. 36/42 e fls. 54/81), e demais provas produzidas nos autos.

Com relação à autoria delitiva, as provas indicam a responsabilidade penal do réu.

A testemunha de acusação Tiago Fiori disse em juízo que o réu é conhecido nos meios policiais pelo cometimento de diversos delitos de furto. As câmeras do local flagraram o rosto do acusado, com nitidez, e imediatamente ele foi reconhecido. Em seguida, foi instaurado o inquérito.

A vítima Luiza Nogueira Mascarenhas disse em juízo que sua funcionária foi abrir a loja e conferir o caixa no dia seguinte e viu que não havia dinheiro nenhum. Acionaram as câmeras da loja e viram que à noite havia acontecido um furto; foi retirado um telhado, a janela não possuía grade, então, o acusado entrou pela janela e roubou o dinheiro do caixa. Enviou as imagens aos policiais, que identificaram o sujeito e posteriormente realizou o reconhecimento em delegacia.

Em seu interrogatório judicial, o réu EDICARLOS VIEIRA DA SILVA confessou os fatos. Disse que havia separado de sua mulher, voltou para as drogas e cometeu o delito para isso. Era por volta de 21 horas da noite. Pulou o muro, tinha uma porta de vidro, abriu normalmente, entrou na sorveteria e subtraiu o caixa. No dia seguinte o dono da sorveteria foi até sua casa, ele conhecia sua mãe. Confessou o ato na hora. Não devolveu o dinheiro. Não removeu telha para entrar na residência.

Como se vê, o conjunto probatório é suficiente para condenar o acusado pelo delito de furto qualificado por escalada e rompimento de obstáculo.

Ouvida em juízo a vítima relatou que verificou no sistema de imagens de segurança que o réu pulou o muro do estabelecimento comercial, retirou as telhas e assim ingressou no imóvel, vindo a subtrair o dinheiro que estava no caixa em seguida. Embora o réu tenha afirmado não realizar o deslocamento das telhas, o laudo de fls. 36/42 confirma o relato da vítima, o que também se pode ver da gravação no laudo de fls. 64/81.

Portanto, diante das provas produzidas sob o crivo do contraditório, indiscutível a responsabilidade penal do réu, ante a não aplicação de causas de exclusão da tipicidade ou da culpabilidade.

Apurada a responsabilidade, passo a fixar a pena atendendo ao método trifásico da dosimetria.

Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o crime foi cometido em período noturno, o que deve ser imputado negativamente no vetor circunstâncias do crime, dada a maior reprovabilidade da conduta daquele que se vale do período de menor vigilância para favorecer a conduta criminosa. Além disso, utilizo uma das qualificadoras para aumentar a pena-base, no vetor circunstâncias do crime, que foi praticado mediante escalada, conforme confissão do réu e o laudo pericial. Assim, fixo a pena 1/3 acima do mínimo legal para cada circunstância judicial negativamente valorada, tornando-a em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (fls. 202/205), as quais compenso parcialmente, dados os registros criminais que evidenciam a multirreincidência do acusado, que ostenta quatro condenações com trânsito em julgado. Assim, agravo a pena em mais 1/3, fixando-a em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, além de 19 (dezenove) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena. Registre-se recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo, Tema 1087, no sentido de que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno não incide na forma qualificada do crime. De mais a mais, foi considerada como circunstância negativa do crime o fato de o agente ter se valido de período de menor vigilância para favorecer a prática delitiva.

Portanto, fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, além de 19 (dezenove) dias-multa.

Diante da ausência de elementos que indiquem as condições econômicas do réu, fixo cada dia-multa no mínimo legal.

Diante da ausência de informações acerca das condições econômicas do réu, fixo cada dia-multa no mínimo legal.

Nos termos do artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, para o cumprimento da reprimenda, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal, fixo o regime inicial FECHADO.

Nos termos do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, para o cumprimento da reprimenda, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal, fixo o regime FECHADO, tendo em vista que o réu é reincidente e possui personalidade e conduta voltada para a prática de crimes.

Ausentes os requisitos legais previstos no artigo 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade. Pelas mesmas razões, inviável a aplicação do benefício previsto no artigo 77 do Código Penal.

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o réu EDICARLOS VIEIRA DA SILVA à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, além de 19 (dezenove) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal.

Tendo em vista que o acusado responde a este processo em liberdade, não verifico presentes os requisitos para a segregação cautelar.

Deixo de estabelecer valor mínimo para a reparação do prejuízo causado à vítima, conforme preceitua o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência de parâmetros para determiná-lo e por considerar que o objeto do crime foi restituído.

Custas pelo réu.

Após o trânsito em julgado:

I) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB/88, bem como IIRGD.

II) Comunique-se o Juízo da Execução, para aditamento da Guia de Recolhimento, encaminhando-se as peças necessárias.

Expeça-se certidão de honorário pela atuação do patrono em consonância com o Convênio OAB/Defensoria, se o caso.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Ubatuba, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA